

公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法

第 1 條

本辦法依教保服務人員條例（以下簡稱本條例）第十八條第二項、第二十條、第二十五條第二項與第二十七條，及幼兒教育及照顧法（以下簡稱幼照法）第二十二條第一項規定訂定之。

第 2 條

本辦法所稱契約進用人員，指直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）、直轄市山地原住民區立幼兒園（以下簡稱幼兒園）及公立學校附設幼兒園（以下簡稱附幼）依下列規定進用之人員：

一、於本條例施行後依勞動基準法規定以現職契約進用之教保員身分任園長。

二、於幼照法施行後依勞動基準法規定進用之教保員、助理教保員及社會工作人員、護理人員、廚工與職員等之其他人員。

前項人員之進用，除園長之進用應依本條例第二十五條第四項規定辦理外，應依第三條第一項至第三項規定採聯合或自行公開甄選方式為之；其為現職教保員或助理教保員，符合下列規定者，得採遷調方式為之：

一、在現職幼兒園或附幼實際服務累計達直轄市、縣（市）主管機關規定之年限。

二、留職停薪者，經幼兒園或附幼所屬學校（以下簡稱學校）核准於當學年度遷調生效日前回職復薪。

三、無本條例第十二條、第十三條、第十四條第一項各款情形之一或尚在調查、處理程序中。

四、其他直轄市、縣（市）主管機關規定之條件。

第一項人員為廚工者，應以專任或兼任方式進用。

中華民國一百年十二月三十一日以前已依勞動基準法規定，以契約進用之人員，得繼續原契約。但原從事幼兒教保服務之人員，未具本條例所定教保服務人員資格者，不得繼續從事幼兒教保服務，幼兒園或附幼應將其調整至適當職務，仍不能勝任者，得依勞動基準法規定終止契約。

第一項契約進用人員，應符合本條例及幼照法各類人員資格之規定；本條例及幼照法未規定者，應具擬任工作所需之相關知能。

第 3 條

直轄市、縣（市）主管機關、鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所或國立學校，每學期至少辦理一次聯合公開甄選作業。但幼兒園或學校

未有開缺或第一學期以聯合公開甄選方式作業，並有備取名單足供當學年使用者，不在此限。

前項前段規定，於鄉（鎮、市）、直轄市山地原住民區立幼兒園及國立學校附設幼兒園，其契約進用人員之公開甄選作業，規定如下：

一、鄉（鎮、市）、直轄市山地原住民區立幼兒園：得擬具甄選簡章報直轄市、縣（市）主管機關備查後，由鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所依第五條至第七條、第九條、第十條及第二十一條相關規定辦理，或委由所在地直轄市、縣（市）主管機關辦理。

二、國立學校附設幼兒園：得擬具甄選簡章報中央主管機關備查後，由國立學校依第五條至第七條、第九條、第十條及第二十一條相關規定辦理，或委由所在地直轄市、縣（市）主管機關辦理。

教保員及助理教保員以外之其他契約進用人員，得委由各地公立就業服務機構辦理公開甄選作業，並免依第五條及第六條規定辦理。

依前三項規定進用之人員，其所從事之工作為繼續性工作者，應依勞動基準法規定，簽訂不定期契約。

第 4 條

契約進用人員依相關規定請假、留職停薪期間，或因遷調作業或甄選作業尚未完成期間，以依勞動基準法規定簽訂定期勞動契約之人員，執行其原有職務；其契約期間應至契約進用人員回任或到任為止。

前項因遷調作業或甄選作業尚未完成期間所進用之定期勞動契約人員，契約期間不得超過六個月。

第一項簽訂定期勞動契約之人員，其期間未滿三個月者，由幼兒園或學校自行辦理，得免經公開甄選；三個月以上者，由幼兒園或學校公開甄選，並免依第五條及第六條規定辦理。

第 5 條

直轄市、縣（市）主管機關辦理聯合公開甄選作業，應設契約進用人員甄選會（以下簡稱甄選會）；其任務如下：

- 一、審定甄選簡章。
- 二、訂修試場規則。
- 三、確認作業程序。
- 四、督導試務工作。
- 五、審議錄取名單。
- 六、處理偶發事件。
- 七、其他有關契約進用人員甄選事項。

第 6 條

甄選會置委員九人至十七人，委員中應有三分之一以上為現任或曾任幼兒教育及照顧研究或從事幼兒教育及照顧相關工作者；其外聘委員及任一性別委員，應各占委員總數三分之一以上。

直轄市、縣（市）主管機關辦理聯合公開甄選作業，其甄選會委員，由辦理甄選作業之機關首長遴聘之，並由首長或其指定之人員擔任召集人，開會時並為主席；召集人因故未能出席時，得由出席委員互推一人擔任主席。

甄選會應有三分之二以上委員出席，始得開會，並經出席委員過半數之同意，始得決議；同數時，由主席裁決之。

第 7 條

教保員、助理教保員之甄選，至少應就筆試、口試、試教及實作，擇二種以上方式綜合考評。

教保員、助理教保員以外之其他契約進用人員，其甄選方式，得採筆試、口試或實作之一種方式辦理。

辦理第一項人員甄選時，就具備一定期間以上之公立托兒所或幼稚園教保服務經驗者，應酌予加分，並明定於甄選簡章。

前項一定期間以上之教保服務經驗，及酌予加分之限制規定，由直轄市、縣（市）主管機關定之。

第三條第二項鄉（鎮、市）、直轄市山地原住民區立幼兒園位於原住民族地區者，其為推動族語、歷史及文化教育之需，於辦理第一項人員甄選時，得就經原住民族委員會族語認證通過並有證明文件者，酌予加分，且應明定於甄選簡章。

第三項規定，自中華民國一百十五年八月一日施行。

第 8 條

依本辦法辦理之遷調事項，由直轄市、縣（市）主管機關訂定相關規定為之；其遷調跨其他直轄市、縣（市）行政區域者，相關直轄市、縣（市）主管機關得共同訂定相關規定，並組成跨直轄市、縣（市）遷調作業小組為之。

直轄市、縣（市）主管機關依前項所定規定辦理遷調作業，應尊重教保員、助理教保員之意願。

國立學校附設幼兒園之教保員、助理教保員，其遷調作業，得委由所在地直轄市、縣（市）主管機關辦理。

第 9 條

依本辦法辦理之契約進用人員公開甄選、遷調作業有關資訊，應於辦理作業之資訊網站公告；自公告起至報名截止期間，不得少於五日（不包括例假日）。

第 10 條

依本辦法辦理之甄選、考評及遷調作業有關資料，應參照檔案法及相關法規規定妥善保存。

第 11 條

經聯合公開甄選作業錄取之人員及達成遷調之教保員、助理教保員，除有本條例第十二條、第十三條、第十四條第一項各款與幼照法第二十三條、第二十四條及第二十五條第一項各款情形之一者外，幼兒園或學校不得拒絕進用。

教保員、助理教保員經達成遷調而未報到，致影響其他幼兒園或附幼教保員、助理教保員遷調者，各該遷調均失其效力，各教保員、助理教保員仍留原幼兒園或附幼服務，原幼兒園或學校不得拒絕。但未報到教保員、助理教保員之原幼兒園或學校可增開缺額而達成遷調者，各該遷調不失其效力。

第 12 條

幼兒園或學校應與進用人員訂定契約；其契約應記載下列事項：

- 一、契約進用人員之權利義務。
- 二、擔任工作項目及工作考核。
- 三、契約期間工作報酬及給酬方式。
- 四、其他必要事項。

前項契約範本，由中央主管機關定之。

第 13 條

教保員、助理教保員、社會工作人員及護理人員之薪資支給基準，規定如附表。但有第二條第四項所定繼續原契約情形者，仍依原規定薪資給付。前項以外契約進用人員之薪資，各幼兒園或學校得依其擔任工作繁簡難易、責任輕重及應具備之知能條件，自行議定，並不得低於最低工資法規定之最低工資。

幼兒園或學校新進用之契約進用人員，其職稱為教保員者，依其學歷之薪資第一級給付；其職稱為助理教保員者，依其職稱之薪資第一級給付；其為護理人員及社會工作人員者，依其所具證書，分別以各該薪資第一級給付。

本辦法薪資支給，以採計簽訂契約同一幼兒園、附幼或學校之工作年資為限。但有下列情形之一者，不在此限：

一、依行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法規定進用曾任同一幼兒園、附幼或學校約聘僱人員期間服務年資，其與現任職務性質相近且服務成績優良者，得以一月至十二月之全年在職年資採計所敘薪級，每滿一年採計一級，畸零月數不予併計，至多採計五級。

二、本辦法中華民國一百零六年五月八日修正施行後，以遷調進用或依第三條第一項及第二項規定以公開甄選進用之教保員、助理教保員，其薪資支給及休假年資，得採計該員公開甄選或遷調前一任職於幼兒園或附幼擔任教保員或助理教保員，且持續任職之年資。

三、經各直轄市、縣（市）主管機關遴選為公立幼兒園園長之教保員，其薪資支給及休假年資，得採計該員遴選前一任職於幼兒園或附幼擔任教保員，且持續任職之年資。

第四條第一項簽訂定期勞動契約之人員，執行教保員職務者，其薪資依第一項支給基準表之級別及學歷，按初任第一級之薪資計算。

第四條第一項簽訂定期勞動契約之人員，執行助理教保員、社會工作人員及護理人員職務者，其薪資依第一項支給基準表之級別，按初任第一級之薪資計算。

前二項人員薪資之計算方式，規定如第一項附表。

中華民國一百一十年十二月三十日修正發布之第一項附表，自一百一十一年一月一日施行。

中華民國一百一十二年十二月二十五日修正發布之第一項附表，自一百一十三年一月一日施行。

中華民國一百一十三年十二月三十一日修正發布之第一項附表，自一百一十四年一月一日施行。

第 14 條

幼兒園或學校應依相關保險法令，為契約進用人員投保。

幼兒園或學校應依下列規定，為契約進用人員辦理退休或資遣相關事宜：

一、適用勞動基準法退休金制度之工作年資，依勞動基準法及相關規定辦理。

二、適用勞工退休金條例之工作年資，依勞工退休金條例及相關規定辦理。契約進用人員年終工作獎金，比照當年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事項（以下簡稱注意事項）規定辦理；其於年度中轉任為注意事項所定適用或比照適用之對象，且於十二月一日仍在職者，由原幼兒園或學校按其以契約進用身分實際任職月數占全年度月數之比率，以契約進用人員身

分在職最後一個月所支待遇為計算基準，於不重領、不兼領原則下，發給年終工作獎金。

前項於年度中轉任為注意事項所定適用或比照適用對象之規定，適用於本辦法施行後進用之契約進用人員。

契約進用人員專（兼）任主管職務者，依下列規定支給職務加給：

一、教保員兼任組長：比照公立高級中等以下學校組長職務加給之規定，其薪資為第五級以下者，以相當委任第五職等支給；第六級至第八級者，以相當薦任第六職等支給；第九級以上者，以相當薦任第七職等支給。

二、教保員專（兼）任主任：比照公立高級中等以下學校主任職務加給之國小處、室主任規定，以相當薦任第七職等支給。

三、教保員專任園長：比照公立高級中等以下學校主任職務加給之規定，以相當薦任第八職等支給。

四、職員兼任組長：比照公立高級中等以下學校組長職務加給之規定，其年終考核為甲等累計未達六次者，以相當委任第五職等支給；累計達六次至八次者，以相當薦任第六職等支給；累計達九次以上者，以相當薦任第七職等支給。

契約進用教保服務人員專（兼）任主管職務者，其行政工作獎金之發給，準用公立學校教師獎金發給辦法及其相關規定辦理。

直轄市、縣（市）主管機關應就所轄之偏遠及離島地區，訂定契約進用人員地域加給之補充規定，並發給之。

直轄市、縣（市）主管機關得視財政狀況，規劃辦理園長福利措施。

第五項及第六項規定，自中華民國一百十四年九月一日施行。

第 15 條

契約進用人員應接受考核；其考核類別如下：

一、平時考核：應就平時之工作、操行、敬業精神、工作成效、出勤紀錄等項目考核，隨時根據具體事實，詳予記錄，並作為年終考核之依據。

二、年終考核：應就敬業精神、團隊精神、工作成效、專業知能、出勤紀錄、獎懲情形、完成本條例及幼照法規定相關研習時數及平時考核情形等，綜合考核。

三、專案考核：契約進用人員涉有重大違失情事、違反勞動基準法第十二條第一項各款情形或受刑事處分時，應辦理專案考核。

契約進用人員平時有合於獎懲基準之具體事實者，應予以獎勵或懲處；獎勵分嘉獎、記功、記大功；懲處分申誡、記過、記大過。

第一項第二款年終考核之細目及前項獎懲基準，由各直轄市、縣（市）主

管機關訂定，並報中央主管機關備查。

契約進用人員有第十七條第一項及第二項第二款所定情形者，直屬主管應與其面談，就園務計畫、目標、方法及態度等，進行溝通討論；面談內容及結果，應記錄於平時考核紀錄。

第 16 條

契約進用人員任職至學年度終了屆滿一學年者，應予年終考核。

年終考核分為甲等、乙等及丙等；其各等分數及規定如下：

- 一、甲等：八十分以上。其次學年薪資提高一級。
 - 二、乙等：七十分以上，未滿八十分。其次學年薪資留原薪級。
 - 三、丙等：未滿七十分。其次學年薪資留原薪級，並不發給年終工作獎金。
- 契約進用人員連續任職滿六個月，未滿一學年者，另予考核；其考核項目、各等分數，比照年終考核之規定辦理，次學年仍留原薪級。

第 17 條

契約進用人員有下列情形之一者，年終考核不得考列甲等：

- 一、有曠職之紀錄。
- 二、未經幼兒園園長或學校校長同意，擅自在外兼課兼職。
- 三、因病已達延長病假。
- 四、事、病假合計超過二十八日。
- 五、工作不力致影響整體業務之完成或推展，有具體事實。
- 六、影響幼兒園或學校聲譽，有具體事實。

契約進用人員有下列情形之一者，年終考核僅得考列丙等：

- 一、對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為，有具體事實。
- 二、其他影響幼兒重大權益事項，且有具體之事實。

第一項第三款因病已達延長病假之情形，不包括經醫師診斷需安胎休養者，其治療、照護或休養期間之請假。

第一項第四款事、病假合計之日數，應扣除請家庭照顧假、身心調適假、生理假及因安胎事由請假之日數。

直轄市、縣（市）主管機關、鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所、幼兒園或學校於辦理契約進用教保服務人員考核時，不得以下列事由，作為年終考核等次之考量因素：

- 一、依法令規定日數所核給之家庭照顧假、身心調適假、生理假、婚假、產前假、娩假、流產假或陪產檢及陪產假。
- 二、經醫師診斷需安胎休養者，其治療、照護或休養期間請假之日數。

三、依法令規定核給之哺集乳時間、因育嬰減少之工作時間或辦理育嬰留職停薪。

四、一年內請普通傷病假日數未超過十日。

契約進用人員請普通傷病假，一年內超過十日者，仍應以其工作能力、工作態度、實際績效及其他因素，綜合考量辦理考核，不得僅以請普通傷病假日數作為考量因素。

第五項第四款及前項規定，自中華民國一百十五年一月一日施行；第四項及第五項第一款規定，自一百十五年五月二十九日施行。

第 18 條

直轄市、縣（市）主管機關、鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所、幼兒園或學校，為辦理契約進用人員考核，應設契約進用人員考核小組（以下簡稱考核小組）；其任務如下：

一、平時考核紀錄及獎懲結果之初核或核議。

二、年終考核及專案考核之初核、核議或復議。

三、年終考核及專案考核之考核評分基準、等級及流程之審定。

四、專案考核之考核項目及內容之審定。

五、其他考核事項。

第 19 條

考核小組置委員五人至九人，其中任一性別委員不得少於委員總數三分之一，且應有契約進用之教保服務人員代表二人以上。但該機關、幼兒園或學校任一性別總人數少於委員總數三分之一，或契約進用之教保服務人員人數未達二人者，不在此限。

直轄市、縣（市）主管機關、鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所之考核小組委員，由直轄市、縣（市）主管機關、鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所首長遴聘，指定其中一人為召集人，並為主席。幼兒園或學校考核小組委員，除契約進用之教保服務人員代表由幼兒園園務會議或學校校務會議遴選產生外，其餘由幼兒園園長或學校校長遴聘，並指定其中一人為召集人且為主席。

考核小組召開契約進用人員考核會議時，應有全體委員三分之二以上出席，出席委員過半數之同意，始得為決議。

考核小組於審查年終考核為乙等以下，及專案考核或平時考核之懲處事項時，應以書面通知當事人陳述意見；陳述意見，得以書面或言詞為之，並應列入考核小組會議紀錄。

考核小組委員之任期，自每年九月一日至次年八月三十一日止。

第 20 條

契約進用人員年終考核，應於每年七月三十一日前完成。

前項考核程序，規定如下：

一、園長：由直轄市、縣（市）主管機關、鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所之考核小組初核後，報直轄市、縣（市）主管機關、鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所首長覆核。

二、前款以外人員：由幼兒園或學校之考核小組初核後，報幼兒園園長或學校校長覆核。但鄉（鎮、市）、直轄市山地原住民區立幼兒園，報各鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所首長覆核。

前項覆核結果與初核不同時，直轄市、縣（市）主管機關、鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所首長、幼兒園園長或學校校長，應敘明理由交考核小組復議；對復議結果仍不同意時，得變更之，並敘明改核之事實及理由。

直轄市、縣（市）立幼兒園由契約進用教保員代理園長者，其考核程序準用第二項第一款及前項規定。

直轄市、縣（市）主管機關、鄉（鎮、市）公所、直轄市山地原住民區公所、幼兒園或學校，就契約進用人員之年終考核結果，應以書面通知受考核人員。受考核人員對考核結果不服者，得於收受考核通知書之次日起三十日內，敘明理由向直轄市、縣（市）主管機關陳情；逾期者，不予受理。直轄市、縣（市）主管機關為處理前項所定陳情事項，應設處理小組。前二項規定，自中華民國一百十四年八月一日施行。

第 21 條

依本辦法辦理甄選、考評、遷調及考核之人員，應確實保密，並遵守行政程序法有關利益迴避之規定。

幼兒園或學校辦理甄選作業時，其甄選委員、考評人員如已知為參加甄選者之實習輔導教師時，應自行迴避，且不得擔任閱卷、評分工作。

第 22 條

直轄市、縣（市）主管機關得依本辦法規定，訂定補充規定。

第 23 條

本辦法除另定施行日期者外，自發布日施行。